

IT-Entrepreneurship
für Software-Entwickler (ITES)
Studiengang INFM
Prof. Dr. Mathias Philipp



01 IT-Recht für SW-Entwickler

Level

Master - Anfänger

Fokus

IT-Recht für SW-Entwickler:

Vertragsrecht

Urheberrecht, Patentrecht, Erfindungen



IT-Recht für Softwareentwickler

1. Verträge für Softwareentwicklungsprojekte*
2. Softwarevermarktungsmodelle*
3. Software schützen: Urheberrecht, Patentrecht, Software-Erfindungen*
4. Rechtliche Rahmenbedingungen bei der Verwendung von Open Source Software**

Hauptquellen:

- * in Anlehnung an: Dr. Brandi-Dohrn, Prof. Czychowski: „IT-Recht für Software-Entwickler“, OpenHPI-Kurs
- ** Thomas Renner et al.: „Open Source Software Einsatzpotenziale und Wirtschaftlichkeit“ Studie der Fraunhofer-Gesellschaft“
- ** Till Jaeger, Axel Metzger: Open Source Software: Rechtliche Rahmenbedingungen der Freien Software
- ** Alexander Schaaf: Open-Source-Lizenzen - Untersuchung der GPL, LGPL, BSD u. Artistic

IT-Recht für Softwareentwickler

1. Verträge für Softwareentwicklungsprojekte
2. Softwarevermarktungsmodelle
3. Software schützen: Urheberrecht, Patentrecht, Software-Erfindungen
4. Rechtliche Rahmenbedingungen bei der Verwendung von Open Source Software

Realer Fall aus meiner Studentenzeit

- Studentin entwickelt Software für ein Unternehmen. Erhält dafür monatliches Entgelt. Zeiteinteilung weitgehend frei.
- Das Ganze geht über rd. 1 Jahr so.
- Für ihre Prüfungszeit inkl. Vorbereitungszeit will Sie nichts arbeiten. Unternehmen stimmt zu.
- Während der Prüfungsvorbereitungszeit meldet sich das Unternehmen, dass noch dringend einige Fehler beseitigt werden müssen sowie weitere Funktionen entwickelt werden müssen.
- Die Studentin lehnt ab mit Verweis auf die Vereinbarung.
- Kurz darauf verklagt das Unternehmen Sie per Anwalt/Gericht, dass Sie noch obige Entwicklungsarbeiten zu leisten hätte.

Frage: Wie konnte das passieren?
 Was war die vertragliche Grundlage der Zusammenarbeit?

Zweck eines (Softwareentwicklungs-) Vertrages

Zweck eines (Softwareentwicklungs-) Vertrages

- Gemeinsames Verständnis beider Parteien hinsichtlich
 - zu erbringender Leistungsumfang (Funktionalitäten)
 - nicht zu erbringende bzw. nicht erbringbare Leistungen
- Sollte vor Beginn der Softwareentwicklung abgeschlossen werden
 - **Nur gegen beauftragte Vertragsinhalte entwickeln!**
 - Problem der Vorleistung, Aufwand für Entwicklung eines ersten Prototypen
Lösungsvorschlag vgl. Studentenhinweis Foliensatz Angebot
- Vorabregelung für mögliche Konfliktsituationen
 - Wie lange geht der Entwickler in Vorleistung
 - Umgang mit Fehlern, Abnahmeregeln
siehe auch „Vertragstypen“, hinten
 - Beendigung der Zusammenarbeit
- Haftungsregelungen

Es gibt keinen gesetzlichen Vertragstyp „Software-Entwicklung“

Das Gesetz / ein Gericht ordnet soweit irgend möglich jedem Vertrag einem der folgenden Vertragstypen zu

Gesetzlich relevante Vertragstypen

- Werkvertrag
- Werklieferungsvertrag
- Dienstvertrag

Der Vertragstyp

- bestimmt sich aus dem eigentlichen ursprünglichen Willen der Parteien zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses
- unabhängig davon wie der Vertrag genannt wird oder überschrieben ist

Werkvertrag

- Rechtlicher Werksbegriff umfasst (vgl. § 631 Abs. 2 BGB)
 - materielle oder immaterielle Sachen (Hardware, Software)
 - Erfolgsergebnisse einer Arbeit oder Dienstleistung
 - Ein Werkvertrag ist erfolgsbezogen
 - Es schuldet der Werkunternehmer (SW-Entwickler) die Herstellung eines Werkes (§ 631 BGB), d.h. die Herbeiführung eines bestimmten tatsächlichen Erfolgs
 - Der Werkbesteller (Auftragsgeber) als Gegenleistung den vereinbarten Werklohn
- Gesamter Werklohn wird erst nach Abnahme (keine wesentlichen Mängel) der Software fällig
- Bis zur Fertigstellung kann der Auftraggeber jederzeit vom Vertrag zurück treten (§649 BGB). Dann zu zahlen: Voller Werklohn abzgl. ersparte Aufwendungen gemäß Kalkulation des SW-Entwicklers
- (unentgeltliches) Mängelbeseitigungsrecht nach Abnahme der Software schwieriger

Werklieferungsvertrag

- Hat die Lieferung einer zu erzeugenden „beweglicher Sache“ zum Gegenstand
- IdR sieht die Rechtsprechung Individualsoftware als „zu erzeugende bewegliche Sache“
- Nach § 651 BGB finden auf solche Verträge die Vorschriften des Kaufrechts Anwendung.
 - Beispiel: Gewerke beim Hausbau (z.B. Lieferung und Einbau des Gewerks „Fensterbau“)

Wegen Kaufrecht

- Fälligkeit des Kaufpreises bei Ablieferung und nicht erst bei Abnahme
- 2 Jahre Gewährleistung (unentgeltliche Mängelbeseitigung) beginnt mit Ablieferung, nicht mit Abnahme

Bei Software Mängelnachweis ggf. einfacher, da keine Änderungen durch den Anwender vorgenommen werden können.

Dienstvertrag

- Eine Vertragspartei verpflichtet sich zur Leistung von bestimmten Diensten
z.B. Software-Entwicklung
- Die andere Vertragspartei verpflichtet sich zur Zahlung der vereinbarten Vergütung
- Beim Dienstvertrag schuldet der Anbieter „Bemühen“, garantiert aber nicht das Erreichen eines bestimmten Erfolgs
 - Es wird häufig nach Stunden- oder Tagessätzen bezahlt
 - Es wird (nur) ordentliche Programmierarbeit geschuldet
 - Was ist ordentlich? „Stand der Wissenschaft und Technik“, „Stand der Technik“, „best practice“?
 - Daher die verwendeten Frameworks / Technologiestack im Angebot aufführen!
 - Mit Zahlung gilt die Leistung als „abgenommen“
 - Damit auch keine (unentgeltliche) Nachbesserungspflicht

Dienstvertrag

- Für Softwareentwicklung die risikoärmere Vertragsart
- Vertragsform muss entsprechend verhandelt werden bzw. muss sich inhaltlich aus dem Angebot entsprechend ergeben
- Nils möchte mit der Soft GmbH einen Dienstvertrag abschließen:
 - Wie muss das Angebot aussehen?

Umsetzung / Zusammenfassung

1. Wenn (Standard-)Vertrag vom Auftraggeber geliefert wird:
 - Vertrag auf Kriterien prüfen, die Charakter eines Werksvertrages respektive Werkliefervertrages implizieren
 - Im Zweifel mit Auftraggeber klären.
 - Vgl. Vertragsmuster „Softwareerstellungvertrages“ der IHK Frankfurt
2. Wenn Vertrag/Angebot selbst erstellt wird (vgl. vorne „Angebot“):
 - Eigener Absatz mit Überschrift „Supportleistungen“:
„Werden vom Auftraggeber bei der vertraglich festgelegten Leistung berechtigt Mängel beanstandet, so ist der Auftragnehmer zur Nachbesserung verpflichtet und berechtigt. Solche Leistungen werden gemäß dem vereinbarten Honorarsätzen abgerechnet.“
 - Mit Bezahlung erfolgt die Leistungsabnahme
 - Keine Formulierungen verwenden, die auf Werk- bzw. Werkliefervertrag deuten.

Übung: Umsetzung / Zusammenfassung.

a) Welche Vertragsart liegt bei folgendem

„[Muster eines Softwareerstellungsvertrages](#)“

der IHK Frankfurt vor?

=> Werkvertrag oder Werkliefervertrag?



b) Wo weicht der Vertrag von der gesetzlichen Regelung ab?

=> Mängelbeseitigung, Gewährleistung

a) Die Art der Abnahme und die Nichtregelung einer Vergütung für Mängelbeseitigung weisen auf einen Werkvertrag hin. Die Gewährleistungsregelung atmet den Geist eines Werklieferungsvertrags, aber nur 1 Jahr.

b) Mängelbeseitigung bis zu einem Jahr nach Abnahme.

c) Zielgruppe AN eher größere Softwarefirma und nicht Freiberufler One-Man-Show

=> Werkvertrag mit „verlängerter (unbezahlter) Gewährleistung“

Realer Fall aus meiner Studentenzeit

- Studentin entwickelt Software für ein Unternehmen. Erhält dafür monatliches Entgelt. Zeiteinteilung weitgehend frei.
- Das Ganze geht über rd. 1 Jahr so.
- Für Ihre Prüfungszeit inkl. Vorbereitungszeit will Sie nichts arbeiten. Unternehmen stimmt zu.
- Während der Prüfungsvorbereitungszeit meldet sich das Unternehmen, dass noch dringend einige Fehler beseitigt werden müssen sowie weitere Funktionen entwickelt werden müssen.
- Die Studentin lehnt ab mit Verweis auf die Vereinbarung.
- Kurz darauf verklagt das Unternehmen Sie per Gericht, dass Sie noch obige Entwicklungsarbeiten zu leisten hätte.

Fragen: Wie ging die Geschichte aus?

Welche Vertragsart lag vermutlich vor?

Studentenfrage 1:

Nach der heutigen Vorlesung IT-Entrepreneurship möchte ich Ihr Angebot zum Stellen von Fragen per E-Mail in Anspruch nehmen.

Kurz die Vorgeschichte: Angefangen hat es mit kleinen Projekten für Freunde und Bekannte. Nachdem ich immer mehr Anfragen bekam, habe ich mich für die Anmeldung als Einzelunternehmer entschieden.

Freiberuflich ging/geht leider nicht, da ich nicht nur Code, sondern auch Hosting und Schulungen anbiete. (Anm.: stimmt diese Aussage?)

Das Geschäftsmodell ist: Ich biete die Entwicklung von Websites an, inkl. Auslieferung der Seite bei einem Shared-Hosting-Anbieter, der Kunde muss sich technisch um nichts kümmern.

Studentenfrage 1 (Forts.):

Nun zur Frage:

Nach dem doch relativ umfangreichen Stoff zum Thema Software-Miete inkl. feingranularen Vertragswerks bin ich mir nun unsicher, ob ich mich rechtlich evtl. auf dünnem Eis bewege. Es gibt keinen schriftlichen Vertrag zwischen mir und den Kunden, sondern zu Beginn ein Angebot, das neben "x Stunden Entwicklung Webdesign" auch "12 Monate Hosting" und "12 Monate Domain-Miete" umfasst. Einmal pro Jahr frage ich den Kunden aktiv an, ob er das Hosting fortsetzen möchte, und stelle dann eine Folgerechnung. Ganz bewusst wollte ich so etwas wie einen Abo-Vertrag vermeiden, der sich automatisch verlängert, da ich mir das rechtliche Know-How nicht zutraue, so etwas zu erstellen.

Es lohnt sich für mich auch leider nicht, rechtliche Beratung in Anspruch zu nehmen, da vermutlich schon eine Initialberatung durch einen Anwalt meinen Einnahmenüberschuss auffressen würde. Es geht hier um keine großen Beträge, deshalb habe ich auch nicht weiter Richtung GmbH o. ä. gedacht, würde im Ernstfall also privat haften.

Mache ich mir hier unnötig Sorgen oder gibt es Handlungsbedarf? Sollten für eine fundierte Rückmeldung noch Informationen fehlen, reiche ich diese gerne nach.

Kurzantwort: „Alles richtig gemacht“

Studentenfrage 1 (Forts.):

Nun zur Frage:

Nach dem doch relativ umfangreichen Stoff zum Thema Software-Miete inkl. feingranularen Vertragswerks bin ich mir nun unsicher, ob ich mich rechtlich evtl. auf dünnem Eis bewege. Es gibt keinen schriftlichen Vertrag zwischen mir und den Kunden, sondern zu Beginn ein Angebot, das neben "x Stunden Entwicklung Webdesign" auch "12 Monate Hosting" und "12 Monate Domain-Miete" umfasst. Einmal pro Jahr frage ich den Kunden aktiv an, ob er das Hosting fortsetzen möchte, und stelle dann eine Folgerechnung. Ganz bewusst wollte ich so etwas wie einen Abo-Vertrag vermeiden, der sich automatisch verlängert, da ich mir das rechtliche Know-How nicht zutraue, so etwas zu erstellen.

Es lohnt sich für mich auch leider nicht, rechtliche Beratung in Anspruch zu nehmen, da vermutlich schon eine Initialberatung durch einen Anwalt meinen Einnahmenüberschuss auffressen würde. Es geht hier um keine großen Beträge, deshalb habe ich auch nicht weiter Richtung GmbH o. ä. gedacht, würde im Ernstfall also privat haften.

Mache ich mir hier unnötig Sorgen oder gibt es Handlungsbedarf? Sollten für eine fundierte Rückmeldung noch Informationen fehlen, reiche ich diese gerne nach.

Kurzantwort: „Alles richtig gemacht“

- *Es gibt einen Vertrag, der sich aus dem Angebot begründet für (schriftlich?)*
 - *Webentwicklung (Dienstvertrag, Werkvertrag oder Werkliefervertrag) +*
 - *Hosting, Domain inkl. Support (Mietvertrag). Vgl. Vermietung $\neq$ Dienstvertrag wg. Bereitstellungserfolg (s.h. Mietvertrag)*
- Danach: Die jährliche Nachfrage stellt ein Angebot dar, mit vorschüssiger Bezahlung
- Gibt es relevante Risiken, die diesem Geschäftsmodell innewohnen? M.E. eher nicht.
- Man müsste sich das Angebot genauer anschauen, ob Formulierungen vorhanden sind, die Werk- oder Werkliefervertragscharakter haben. Aber, da „Full-Service“, ist das hier nicht von großer Relevanz

Studentenfrage 2:

Hallo Herr Prof. Philipp,

Ich habe mit ihren Folien und einigen Musterverträgen der IHK einen Vertrag für meinen zukünftigen Kunden aufgesetzt und würde Sie gerne um Feedback dazu bitten. [Vertragsentwurf „Musterkunde“](#)

Selbstverständlich dürfen Sie diesen Vertrag anonymisiert für ihre Vorlesung verwenden, wenn Sie das möchten.

Hallo Herr Nils Studi,

im Stakkato folgende Überlegungen, die keine Rechtsberatung darstellen. Ich bin weder Jurist noch Steuerberater:

Ad 1(1): besser „freiberuflicher Dienstleister“ statt „Dienstleister“

Ad 3(6): Obige Positionen werden zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer von derzeit 19% abgerechnet.

Ad 6(2): Komplette streichen. Sie wollen doch Werbung machen. Diese Klausel ist eher für Berufsgruppen, die ein Werbeverbot haben.

Ad 3(2): „Mit Zahlung der Rechnung gilt die Leistung als abgenommen.“ einfügen, wegen Gewährleistung.

Ad 1(2): „Schreiben von Quellcode, das Erstellen/Durchführen...“ besser „Schreiben von Quellcode, Suchen und Beseitigen von Fehlern sowie das Erstellen/Durchführen...“ damit Bug-Fixing auch bezahlt wird

IT-Recht für Softwareentwickler

1. Verträge für Softwareentwicklungsprojekte
2. Softwarevermarktungsmodelle
3. Software schützen: Urheberrecht, Patentrecht, Software-Erfindungen
4. Rechtliche Rahmenbedingungen bei der Verwendung von Open Source Software

Vermarktungsmodelle

- Eigenvertrieb
 - Verkauf
 - Vermietung (SaaS, ASP)
 - Lizenz
- Verwertung durch Dritte
 - Verkauf der Software insgesamt
 - Lizenzierung der Software insgesamt
- Unterschiede B2C und B2B

ITES

IT-Recht für Softwareentwickler 2. Softwarevermarktung

Vermarktungsmodelle und rechtliche Grundlagen

Verwertungs- art	Eigenvertrieb: Vertrieb von SW-Kopien	Fremdvertrieb: Vertrieb durch Dritte	Rechtliche Grundlagen
Verkauf	B2C B2B	Verkauf der SW insgesamt	• Kaufvertrag
Vermietung	SaaS, ASP(Application Service Provider)	Lizenz zur Vermarktung der SW	• Eigen: Mietvertrag • Fremd: Lizenzvertrag
Open Source	Gemäß OS Lizenz Wo Studentenfrage 1 einordnen? „Erstellen Websites und Domainmiete“	Gemäß OS Lizenz	• Urheberrecht/Patentrecht • Vertragsrecht/Gewährleist- ungsrecht/Haftungsrecht • Markenrecht/Wettbewerbs- recht • Schenkungsrecht

Eigenvertrieb - Verkauf:

- Der Verkauf von Softwarekopien stellt einen **Kaufvertrag** dar, wenn
 - Nutzung der Software auf Dauer gegen einmalige Bezahlung
 - Unabhängig davon wie der Vertrag in den EULA genannt wird
- Folgen
 - 2 Jahre Haftung ab Lieferung für Mängelfreiheit
 - Käufer kann (gebrauchte) Software zu beliebigem Preis weiter verkaufen
- B2B: Käufer ist Unternehmen oder Reseller (Vertragshändlervertrag)
- B2C: Käufer ist Enduser, Erhöhte Verbraucherrechte insb. bzgl. Prüfung auf Mängelfreiheit

Exkurs: Kauf / Verkauf von gebrauchter Software

The screenshot displays the usedSoft website interface. At the top, there are three main navigation buttons: 'Lizenz kaufen' (License buy), 'Lizenz verkaufen' (License sell), and 'Sonderaktionen' (Special actions) with a 'SALE' badge. Each button has an orange arrow icon and a 'MEHR INFOS' (More info) link. Below these is a 'Kategorien' (Categories) section with three columns: 'Office' (featuring a laptop and desk), 'Server' (featuring server racks), and 'Betriebssysteme' (featuring a laptop). Each category has a list of products below it.

Kategorie	Produkte
Office	Microsoft Office Microsoft Project Microsoft Visio Microsoft Access
Server	Microsoft Exchange Server Microsoft Windows Server Microsoft Remote Desktop Services Microsoft SQL Server
Betriebssysteme	Microsoft Windows 10

12.04.2016

USEDSoft ÜBERZEUGT MIT SEINEM GESCHÄFTSMODELL FÜR GEBRAUCHTSoftware AUF DER CEBIT 2016 IN HANNOVER

Auf der diesjährigen Messe präsentierte sich usedSoft - als einziges Gebrauchtsoftware-Unternehmen in Deutschland - auf Stand D17 in Halle 6 und war Anlaufpunkt für viele zielführende Gespräche zum Thema gebrauchte Softwarelizenzen.

<https://www.usedsoft.com/de/presse/pressemeldungen/neue-press-report-page/>

Exkurs und weiterführende Videos: Rechtliche Grundlagen Kauf / Verkauf von gebrauchter Software

Video-Interviews mit Christian Ballke – Rechtsanwalt & Partner
„Meisterernst Rechtsanwälte“.

1. Video „[Welche Rechte gelten bei gebrauchter Software?](#)“*
2. Video „[Muss die Rechtekette von Gebrauchtsoftware offengelegt werden?](#)“**



Wir trauern um den Gründer unseres Unternehmens Peter Schneider. Er starb nach schwerer Krankheit im Alter von 67 Jahren. In Dankbarkeit blicken wir auf die gemeinsame Zeit zurück. Sein Mut und sein Ideenreichtum bleiben allen, die ihn kannten, unvergessen.

Peter Schneider ist der Vater des europäischen Gebrauchtsoftware-Handels. Als er usedSoft im Jahr 2003 gegründet hat, war das der Startschuss für den B2B-Handel mit gebrauchter Software. Dank seiner Vision, seiner Energie und Durchsetzungskraft sparen heute nicht nur unsere rd. 17.500 Kunden beim Softwarekauf. Dies wird auch in Zukunft so sein: Ganz im Sinne von Peter Schneider bleiben wir Ihr zuverlässiger Gebrauchtsoftware-Pionier.

Wir werden sein Lebenswerk in Ehren halten.

<https://www.usedsoft.com/de/presse/pressemitteilungen/neue-press-report-page/>

* <https://usedsoft.us7.list-manage.com/track/click?u=acfcacfd32b8a40d60b84146&id=e8d5f06617&e=5fa8c2f88a>

** <https://usedsoft.us7.list-manage.com/track/click?u=acfcacfd32b8a40d60b84146&id=59a7a2dc44&e=5fa8c2f88a>

Eigenvertrieb - Vermietung:

- Die Überlassung von Software stellt einen **Mietvertrag** dar, wenn
 - Nutzung der Software zeitlich befristet ist
 - Bei ASP/SaaS inkl. IT-Infrastruktur und Support (Cloud Computing)
 - Kein Dienstvertrag, da vom Provider Bereitstellungserfolg geschuldet wird

- Folgen
 - Vermieter haftet für die gesamte Mietzeit für Mängelfreiheit (daher Supportverträge).
 - Laufende Mieteinnahmen, was den „Unternehmenswert“ erhöht.
U.a. deshalb stellen viele Softwarehersteller auf Miet- statt Kaufverträge um.
 - Keine Konkurrenz, da Weitervermietung ausgeschlossen werden kann.
 - Weiterverkauf ebenfalls nicht möglich.

Fremdvertrieb: Vertrieb durch Dritte

- Verkauf der gesamten Software an Dritten
 - Kaufvertrag
 - Beteiligung am Markterfolg durch Umsatzbeteiligung möglich
- Lizenzierung der Software durch Lizenzvertrag
 - Keine gesetzlichen Regelungen vorhanden
- Folgen
 - Rechte/Pflichten des Lizenznehmers und -gebers müssen im Vertrag vereinbart werden
Z.B. Anzahl Kopien, Vertriebswege, Erweiterung, Bugfixing
 - Haftung des Lizenzgebers kann größtenteils ausgeschlossen werden
 - Lizenznehmer ist freier in Preisgestaltung

Vertriebsmodell „Mietkauf“

- Der Mietkauf ist ein Mietvertrag, bei welchem dem Mieter vom Vermieter das Recht eingeräumt wurde, innerhalb einer bestimmten Frist durch einseitige Erklärung die gemietete Sache käuflich zu erwerben.
- Entrichtete Miete wird auf Kaufpreis angerechnet
- Oder direkter Eigentumsübergang mit Bezahlung der letzten „Mietrate“.
- Eigentumsübergang: (Aktivierung und Afa beim Mieter/Käufer)
 - ab Datum der Erklärung des Erwerbs
 - mit Bezahlung der letzten „Mietrate“.
- Gewährleistung ab wann?
Erst gemäß Mietvertrag, dann gemäß Kaufvertrag

⇒ Dient oft der erleichterten Finanzierung z.B. bei Neugründungen

- **Leasing vs. Miete**

- Leasing: Kaufrecht nach Ende Leasingvertrag
- Eigentum bleibt beim Leasinggeber
- Leasingrate = Kosten beim Leasingnehmer, Umsatz beim Leasinggeber
- Vertragsinhalte beachten z.B. Kosten bei verspäteten Leasingrückläufern

Studentenfrage 2

Wie verhält es sich, wenn man ein eigenentwickeltes Open Source Programm (das einem gemeinnützigen Zweck dient) zur Verfügung stellt und dafür eine freiwillige Spende erhält?

Zu klären:

1. Liegt hier eine Spende und/oder Gemeinnützigkeit vor?
2. Falls Spende vorliegt, wie wird diese steuerlich behandelt?
Beim Spendenempfänger
Beim Spendengeber
3. Falls es sich um keine Spende handelt, was ist es dann?
Beim Spendenempfänger
Beim Spendengeber

Studentenfrage 2 (Forts.)

1. Liegt hier eine Spende vor?*

(*<https://www.impulse.de/finanzen-vorsorge/geld/spenden-absetzen/2150948.html>)

Aufwendungen von Unternehmen gelten nach [§ 10b Einkommenssteuergesetz \(EStG\)](#) als Spende, wenn sie:

- a. der Förderung gemeinnütziger, mildtätiger oder kirchlicher Zwecke dienen ([§ 51 bis 54 Abgabenordnung](#))
- b. freiwillig bzw. uneigennützig sind oder aufgrund einer freiwillig eingegangenen Verpflichtung geleistet werden
- c. kein Entgelt für eine bestimmte Gegenleistung sind (im Gegensatz zum Sponsoring)
- d. nicht in einem wirtschaftlichen Zusammenhang mit den Leistungen des Empfängers stehen

=> Mindestens wegen c. und d. liegt keine Spende vor

=> Einnahme beim Spendenempfänger und Ausgabe beim Spendengeber

Studentenfrage 2 (Forts.)

Weiteres „Spenden“-Beispiel

Kauf & Weiterentwicklung über Spende

=> nach deutschen Recht keine Spende s.v.

=> hier aber österreichisches Recht – Spende?

Handbuch

Kontakt: calendarsync@gmx.at

Übersicht

[Support Informationen](#)
[Lizenz Information](#)
[Benötigte Rechte](#)
[Handbuch](#)
[CalDAV Provider Konfiguration](#)

Support Informationen

Wenn Ihnen meine App gefällt und Sie die weitere Entwicklung unterstützen möchten können Sie mir gerne etwas spenden.

[Donate](#) Dankeschön! :)

Falls Sie irgendwelche Probleme haben, können Sie mich gerne per E-Mail oder über den Support Thread kontaktieren.

Support Thread (XDA DEV):[Bitte anklicken](#)

Studentenfrage 2 (Forts.)

1.: Liegt hier Gemeinnützigkeit vor?

(*<https://www.impulse.de/finanzen-vorsorge/geld/spenden-absetzen/2150948.html>)

⇒ Gemeinnützigkeit liegt nicht vor, weil nur Körperschaften gemeinnützig sein können (§ 51 AO)

- Eine Körperschaft ist ein auf Dauer angelegter Zusammenschluss von Personen, der einen überindividuellen Zweck verfolgt und dessen Bestand vom Wechsel der Mitglieder unabhängig ist.
- Es gibt Körperschaften des privaten Rechts und Körperschaften des öffentlichen Rechts.

Ändert sich dies durch Crowdfunding?

- Beim Crowdfunding wird regelmäßig eine Gegenleistung versprochen (z.B. noch zu produzierendes Wirtschaftsgut oder Nutzungslizenz)

⇒ Einnahme beim Zahlungsempfänger und Ausgabe beim „Crowd“

Vertiefung: https://www.haufe.de/steuern/finanzverwaltung/bmf-spendenrechtliche-beurteilung-von-crowdfunding_164_437868.html (auch im ILIAS)

Studentenfrage 2 (Forts.)

Andere Idee: Nicht Spende, sondern Schenkung: Dann geht's steuerfrei!

Machen wir es doch wie Michael Ballweg (Gründer der Querdenker-Bewegung)

Ballweg bittet um Schenkung

Er habe immer nur aufgerufen, die von ihm mitorganisierten Demonstrationen zu unterstützen, gibt Ballweg an. Nun brauche er persönlich "finanzielle Unterstützung", unter anderem wegen anstehender Gerichtsprozesse. Er wolle in Deutschland bleiben und brauche Mittel, um sich wieder verstärkt "um die Grundrechte kümmern" zu können.

Zur Überweisung von Geldgeschenken verweist eine Texttafel auf die Webseite querdenken-711, auf der ein Kundenkonto unter Ballwegs Namen bei der Volksbank am Württemberg sowie vier Adressen für Kryptowährung und eine Mailadresse für Überweisungen per Paypal angegeben sind. Darunter der Hinweis, der Ballweg in der Vergangenheit scharfe Kritik eingebracht hat: „Als Betreff bitte SCHENKUNG angeben.“

Angst vor der Steuer?

Zur Finanzierung von Demonstrationen und Gerichtsklagen hatte Michael Ballweg stets um Schenkungen auf sein Privatkonto aufgerufen – offenbar um auf diesem Weg Transparenz- und Steuerpflichten zu entgehen, die bei Spenden angefallen wären. Im Mai 2021 hatte er dann in Hessen eine "Herzensemschen Familienstiftung" eingerichtet, die allerdings auch nicht gemeinnützig orientiert ist.

Quelle: SWR Aktuell vom 18.2.2022
<https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/stuttgart/querdenken-gruender-michael-ballweg-bittet-um-geld-100.html>

Wie hoch ist der Freibetrag bei einer Schenkung?

Rechner ↑
Inhalt ↑

Die Freibeträge bei einer Schenkung hängen direkt vom Verwandtschaftsverhältnis zwischen dem Schenker und Beschenktem ab. Ehepartner profitieren vom höchsten Freibetrag in Höhe von 500.000 Euro, Kinder dürfen steuerfrei in Höhe von 400.000 Euro beschenkt werden. Alle anderen Freibeträge entnehmen Sie bitte der folgenden Tabelle (Stand 2022):

Beschenkter	Freibetrag
Ehegatte/eingetragener Lebenspartner	500.000 Euro
Kinder und die Kinder verstorbener Kinder	400.000 Euro
Enkel	200.000 Euro
Urenkel und Eltern (für Letztere aber nur von Todes wegen)	100.000 Euro
Nichten/Neffen, Geschwister, Eltern	20.000 Euro
Stiefeltern, Schwiegerkinder, Schwiegereltern	20.000 Euro
geschiedener Ehegatte bzw. eingetragener Lebenspartner	20.000 Euro
übrige Personen	20.000 Euro

Quelle: <https://www.smart-rechner.de/schenkungssteuer/rechner.php>

⇒ Für Beschenkten: bis 20T€ steuerfrei
Für Schenker: keine Ausgabe

Studentenfrage 2 (Forts.)

Update 2.10.24

Vorwurf der Steuerhinterziehung und des Betrugs "Querdenken"-Gründer vor Gericht

Ballweg wird versuchte Steuerhinterziehung, vollendete Steuerhinterziehung sowie versuchter Betrug in 9.450 Fällen vorgeworfen.

<https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/stuttgart/prozess-gegen-michael-ballweg-querdenken-stuttgart-gestartet-100.html>

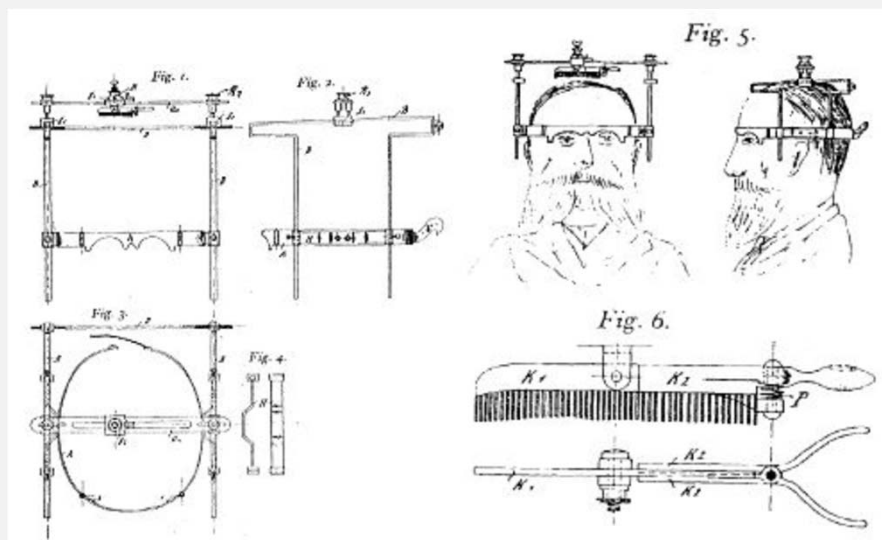
=> Problem: Zweckentfremdung / Unterschlagung der Schenkungen

Update 31.7.25

Im Prozess gegen den Gründer der Initiative "Querdenken", Michael Ballweg, ist das Urteil am Stuttgarter Landgericht gefallen. Ballweg wird weitestgehend freigesprochen.

<https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/stuttgart/ballweg-urteil-gefallen-querdenken-prozess-querdenken711-100.html>

- Urheberrecht, Patentrecht
- Software-Erfindungen



Urheberrecht, Patentrecht

Patentrecht:

- Gesetzlich gewährtes 20 jähriges Monopol auf die technische Lösung eines bisher ungelösten Problems.
- Patentrecht schützt die zugrunde liegende allgemeine Lösung des Problems, unabhängig davon, wie diese Lösung programmiert wurde.
- Patentanmeldung kostet ca. 1.500-4.000 €; anschließend hat der Anmelder 30 Monate Zeit, sich Verwertungsmöglichkeiten zu suchen. Dann muss er sich entscheiden, in welchen Ländern der Welt er tatsächlich ein Patent will (und muss dann pro Land zahlen ...)

Urheberrecht:

- Recht auf den Schutz geistigen Eigentums
- Urheberrecht schützt nur den konkreten Code (also gegen 1:1-Kopie)*
- Grundlage für Open Source Lizenzen. D.h. ohne Urheberrecht kein Open Source

* vgl. Reverse Engineering (s.h. Studentenfrage 3)?

Urheberrecht, Patentrecht

Patentrecht:

Prüfung durch Patentamt

Anforderungen:

1. Erfinderische Tätigkeit
2. Nicht in naheliegender Art und Weise ableitbar aus dem Stand der Technik
3. Neuheit
(Geheimhaltungsvereinbarung)
4. Gewerbliche Anwendbarkeit
5. Technische nachbaubare Lösung

Urheberrecht:

Prüfung durch Gericht

Anforderungen:

1. Schöpfung: als gestalterische menschliche Tätigkeit, subjektive Neuheit
2. Geistiger Gehalt: unter Einsatz nicht rein mechanischer Mittel
3. Äußere Form-Wahrnehmbarkeit der Schöpfung: keine abstrakte Idee
4. Individualität/Schöpfungshöhe



Urheberrecht, Patentrecht

Patentrecht:

- **Erfinder** = 1. Inhaber
- Möglichkeit der Vollübertragung
- Arbeitgeber über ArbEG, im übrigen nach Vertrag
- (Sonderregel des §42 ArbEG für Hochschulerfinder)

Urheberrecht:

- **Urheber** = Inhaber
- Möglichkeit der Rechteeinräumung
- Verzicht auf Urheberrecht nach dt. Recht nicht vorgesehen
- Arbeitgeber nach §69b UrhG, im übrigen nach Vertrag
- (Sonderregel für Hochschulurheber wegen Art. 5 Abs. 3 GG)

Urheberrecht, Patentrecht

- Software ist stets durch das Urheberrecht geschützt (s.v.)
- Bestimmte Arten von Software können aber auch als Patent geschützt werden
- Voraussetzungen gem. §1 Abs.1 PatG
„Patente werden für Erfindungen erteilt, die neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind.“

=> Anforderungen an ein Patent:

1. Erfinderische Tätigkeit
2. Neuheit
3. **Technizität** (Rechtsbegriff, der sehr umstritten/diskutierbar ist, vgl. spannenden [Wikipedia](#)-Artikel) dort: computerimplementierte Erfindung
4. gewerbliche Nutzbarkeit

Urheberrecht, Patentrecht

1. Anforderung: Erfinderische Tätigkeit Patentgesetz

- „Als Erfindungen im Sinne des Absatzes 1 werden insbesondere nicht angesehen:
Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten, für Spiele oder für geschäftliche Tätigkeiten sowie Programme für Datenverarbeitungsanlagen“, §1 Abs. 3, S.3 PatG

Details u. Beispiele Euro. Patentamt: https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2023/g_ii_3_5.html

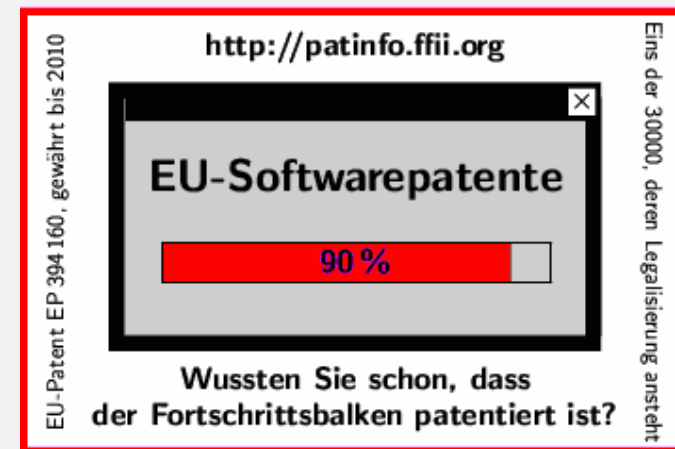
Dagegen der US Supreme Court (Oberstes US Gericht):

- „patentable is anything under the sun that is made by man“
- Seit 2014 Annäherung an EU: „the mere recitation of a computer cannot transform an abstract idea into an invention“ (Die bloße Rezitation eines Computers kann eine *abstrakte Idee* (s.v. Urheberrecht, Pkt 3) nicht in eine Erfindung verwandeln)

Urheberrecht, Patentrecht

▪ Beispiel für Softwarepatente (nach altem US-Recht!)

- Online-Auktionen (USA, Merc Exchange, 1995)
- Elektronischer Einkaufswagen (USA, EP, Sun Microsystems, 1997)
- „1-Klick“-Patent (USA, Amazon, 1999)
- Geschenk-Patent (USA, EP, Amazon, 2003)



Urheberrecht, Patentrecht

2. Anforderung: Neuheit

Patentgesetz

- „Eine Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört. Der Stand der Technik umfasst alle Kenntnisse, die vor dem für den Zeitrang der Anmeldung maßgeblichen Tag durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sind.“ §3 PatG

Urheberrecht, Patentrecht

2. Anforderung: Neuheit

- D.h. eine Erfindung gilt als neu, wenn die Lösung vor der Anmeldung zum Patent nirgends auf der Welt veröffentlicht wurde.
 - Z.B. ist eine eigene wissenschaftliche Publikation patentschädlich.
-> **Erst patentieren, dann publizieren !**
 - Publizieren, um Patentierung zu verhindern.
Z.B. Humangenomprojekt (1990), Patentierung von DNA-Sequenzen verhindern
- Forschungsansatz: Erfindung in Blockchain einbinden und dann so publizieren damit Neuheit nachgewiesen werden kann.

(vgl. Prof. Nees https://www.hs-karlsruhe.de/fileadmin/hska/GOEM/Baum_Hochschule/Uebrige/magazin_75.pdf, S.41)



Urheberrecht, Patentrecht

3. Anforderung: Technizität

- „Technisch“ ist die Software nicht allein deshalb, weil sie auf einem technischen Gerät (Hardware) abläuft
- Sie muss ein weiteres technisches Problem außerhalb der Hardware lösen (vgl. vorne)
- „Für die Patentfähigkeit fordert der Bundesgerichtshof (BGH) aber weiter technische Mittel zur Lösung eines konkreten technischen Problems. Z.B. das konkrete Problem des Blockierens von Bremsen am KFZ“ (wikipedia „Technizität“)
- Positiv Beispiel
 - Jede Software, die eine Maschine steuert,
z.B. Kfz-Motorsteuerung, Steuerung Bremszylinder, Abgasmanipulationssoftware ;-)
- Negativ Beispiel
 - Software, die falsche Worte am Bildschirm rot unterstreicht [[BGH-Urteil](#)]

Urheberrecht, Patentrecht

Vertiefung/Exkurs: Europäisches Patentamt

Weitere Vertiefung 3.6 Computerprogramme

https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2023/g_ii_3_6.html

- 3.6.1 Beispiele für weitere technische Wirkungen

Computerprogramme sind nach Art. 52 (2) c) und (3) von der Patentierbarkeit ausgeschlossen, wenn sie als solche beansprucht werden. Im Einklang mit den allgemein geltenden Kriterien für Art. 52 (2) und (3) (G-II, 2) findet der Ausschluss jedoch keine Anwendung auf Computerprogramme mit **technischem Charakter**.

Um technischen Charakter aufzuweisen und damit nicht von der Patentierbarkeit ausgeschlossen zu sein, muss ein Computerprogramm beim Ablauf auf einem Computer eine **"weitere technische Wirkung"** erzeugen. Eine "weitere technische Wirkung" ist eine technische Wirkung, die über die "normale" physikalische Wechselwirkung zwischen dem Programm (Software) und dem Computer (Hardware), auf dem es läuft, hinausgeht.

Urheberrecht, Patentrecht

3. Anforderung: Technizität

- Abgrenzung im Einzelnen seit den 60er Jahren hoch umstritten
- Sehr einzelfallbezogene richterliche Entscheidungen, Gerichte wechseln durchaus ihre Meinung
- In Deutschland gibt es mehr als 60.000 Software-Patente
- Das durch ein Patent gewährte 20-jährige Monopol ist viel umfassender als der Schutz durch Urheberrecht
- Also Anmeldung im Zweifel einfach versuchen

Urheberrecht, Patentrecht

Negativ Beispiele Softwarepatente*

- Ein grafisches Programmiersystem, das den Programmierer „vom Ballast der Sprachkonventionen und dem komplizierten Formalismus befreien“ soll (Low-Code/No-Code)
- Ein Content-Server, der Bilddaten so bereitstellt, dass die Qualität von Bildbereichen verbessert wird, die den Benutzer wahrscheinlich interessieren
- Das Erzeugen eines Barcodes aus einem herkömmlichen Papier-Parkticket, damit der Kunde sein Parkticket direkt an der Supermarktkasse bezahlen kann

Durch Europäisches Patentamt anerkannte Softwareerfindungen*

- Eine Erweiterung des WAFL-Dateisystems mit einer zweiten Virtualisierungsschicht und “cross-layer pointers” zum Vereinfachen des Lesezugriffs
- Die Idee, Gutschein- oder Rabattcodes sicher zuzustellen, nämlich per Banküberweisung, damit der Benutzer den Code im Betreff der Überweisung ablesen kann
- Ein Verfahren zur Schlüsselpaarbestimmung bei einem RSA-Codier- oder Signaturverfahren

* <http://www.bardehle.com/blog/softwarepatent-europa-beispiele/>

Urheberrecht, Patentrecht

Was müssen Sie als Rechteinhaber (Software-Entwickler) beachten?

- Wie bei jedem Vertragsschluss sollte man die Vertragsbedingungen zum Vertragsabschluss dokumentieren
 - Welche Rechte
 - haben Sie wem
 - in welchem Umfang für welche Version
 - bei welcher Vergütung
- eingeräumt.

Urheberrecht, Patentrecht

Was müssen Sie als Rechteinhaber (Software-Entwickler) beachten?

- Welche Rechte sollen/müssen weitergegeben werden
 - Identifizierung, welche Rechte weitergegeben werden müssen/sollen
 - bloße Lizenz
 - Rechteübertragung
 - räumliche/zeitliche Beschränkung
 - ausschließliche/einfache Rechte
 - Umfang der Nutzungsarten
 - inhaltlicher Umfang (z.B. ASP)
 - Umgang mit Source-Code

Urheberrecht, Patentrecht

Was müssen Sie als Rechteinhaber (Software-Entwickler) beachten?

- ggf. Freistellungsregeln bei auftretenden Fehlern
- Vergütung
- Umfang von Haftung und Gewährleistung
- Vertragsdauer
- sinnvoll: Urheberangaben „© Nils Studi 2019“

Urheberrecht, Patentrecht

Was müssen Sie als Rechtennehmer (Unternehmen) beachten?

- Wie bei jedem Vertragsschluss sollte man die Vertragsbedingungen zum Vertragsschluss dokumentieren
 - die Lizenzbedingungen als Ausdruck und ggf. elektronische Sicherung
 - die heruntergeladenen Quelltexte und
 - ausführbare Objekte
- Z.B. in einem Versionierungstool entsprechend dokumentieren
- Wenn dies nicht erfolgt:
Risiko, dass sich zwischenzeitlich Lizenzbedingungen geändert haben und man die alten Lizenzbedingungen nicht mehr dokumentiert bekommt und möglicherweise strengere Regeln gelten als zum Zeitpunkt des Herunterladens

Urheberrecht, Patentrecht

Was müssen Sie als Rechtennehmer (Unternehmen) beachten?

Ist die Rechtekette geschlossen?

1. Was ist Schutzgegenstand?(Software)

- Identifizieren Sie den Code (Versionierungssystem)
- Archivieren Sie diesen sicher
- Halten Sie Änderungen nach

2. Wer sind die (Mit-)Urheber?

- Identifizieren Sie die Programmierer
- Zeichnen Sie deren Kontaktadressen auf
- Identifizieren Sie, wer welchen Teil des Codes programmiert hat (Versionierungssystem)

Studentenfrage 3

Ist Reverse Engineering zulässig?

Erlaubte Handlungen nach § 3 (1) GeschGehG (Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen) *

- die eigenständige Entdeckung und Schöpfung (Nr.1)
- das "Reverse Engineering" (Nr.2)
- Informations- und Anhörungsrechte von Arbeitnehmern beziehungsweise Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte der Arbeitnehmervertretung (Nr.3)

Reverse Engineering und Produktbeobachtung sind erlaubt

- Der Umfang des Schutzes von Geschäftsgeheimnissen findet eine wesentliche Begrenzung im Gesetz. Danach ist es nun ausdrücklich erlaubt, ein Geschäftsgeheimnis durch "*Beobachten, Untersuchen, Rückbauen oder Testen eines Produkts oder Gegenstands*" zu erlangen.
- Voraussetzung dafür ist, dass das Produkt selbst rechtmäßig an die Öffentlichkeit gelangt ist.

* <https://www.channelpartner.de/a/reverse-engineering-ist-zulaessig.3335842>

Studentenfrage 3

Ist Reverse Engineering bei Software zulässig?

Ausnahmen bei Software?

- Auch wenn nun Reverse Engineering erlaubt ist, gibt es bei Software zusätzlich einen urheberrechtlichen Schutz, der durch ein Reverse Engineering der Software verletzt werden könnte.
- Der fragliche § 3 Abs. 1 Nr. 2 GeschGehG rechtfertigt jedoch gerade keine Verletzung des Urheberrechts.
- „Zwar gibt es auch für den urheberrechtlichen Softwareschutz Ausnahmeregelungen, [aber] vor allem an einen Eingriff in den Programmcode durch Dekompilierung (das heißt die Rückübersetzung des ablauffähigen Programmcodes in den menschenlesbaren Quellcode) werden sehr hohe Anforderungen gestellt.“

Ergebnis: Reverse Engineering von Software => Grundsätzlich nein, (aber Einzelfallprüfung)

* <https://www.channelpartner.de/a/reverse-engineering-ist-zulaessig.3335842>

Studentenfrage 4

1. Wem gehören die Rechte im Zusammenhang mit einer Thesis? HS, Unternehmen oder Student?
2. Kann dies durch ein Thesisvertrag individuell „ausgehebelt“ werden?
3. Wie ist es bei Werkstudentenvertrag, Praktikumsvertrag etc.?

Ad 1.

„...Und es handelt sich am Ende wirklich um Ihre Arbeit. Die Hochschule hat zwar aufgrund des Hochschulgesetzes in Verbindung mit der Studien- und Prüfungsordnung Anspruch auf das Original der Abschlussarbeit, da sie hochschulrechtlich als Prüfungsleistung gilt. Ihnen als Autor steht aber grundsätzlich das alleinige Urheberrecht an Ihrer Abschlussarbeit und die daraus resultierenden Verwertungs- und Nutzungsrechte zu.“ (Prof. Körner)

<https://www.iwi.hs-karlsruhe.de/iwii/REST/application/hintdocument/INFB/thesis/0/Merkblatt%20Abschlussarbeiten.pdf/>

Ad 2.

Das Urheberrecht am Werk bleibt in jedem Falle bei Thesis-Verfasser. Das Urheberrecht ist nicht verzichtbar. Allerdings ist es möglich und auch üblich, dass Urheber Dritten Nutzungsrechte an Ihrem Werk einräumen. D.h. im Extremfall alle Nutzungs- und Verwertungsrechte abgeben.

Beispiel: „Die am Institut ... angefertigte studentische Arbeit darf nur nach Rücksprache mit dem Institut vom Studenten an Dritte weitergegeben oder veröffentlicht werden. Dies gilt insbesondere auch für so genannte Internetbörsen für studentische Arbeiten. Über die Ergebnisse der Arbeit darf nur nach Rücksprache mit dem Institut ... verfügt werden. Die Arbeit bleibt Eigentum des Instituts.“

<https://www.frag-einen-anwalt.de/zwangsweise-Abtretung-Nutzungsrechte-studentische-Arbeit--f253480.html>

Ad 3.

Rechte und Pflichten im Grunde wie ein Arbeitnehmer. Z.B. Urlaubsanspruch, Erfindungen etc.
=> Nutzungs- und Verwertungsrechte liegen letztendlich beim Unternehmen (siehe vorne).

Exkurs: Urheberrecht von ChatGPT-Texten

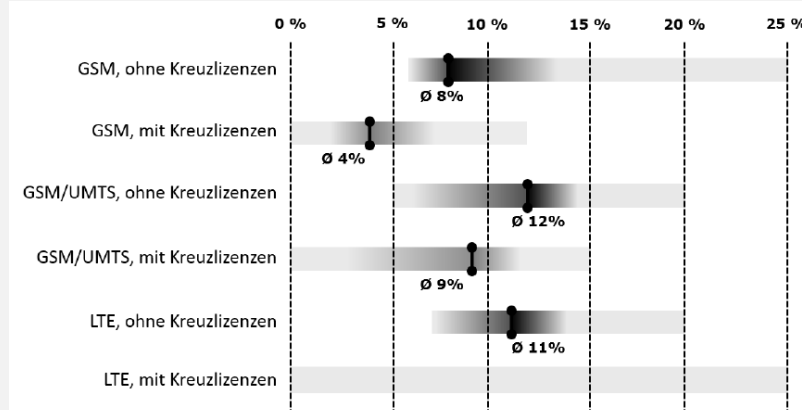
- Das Urheberrecht schützt menschliche Kreativität und geistige Schöpfungen
- § 2 Urheberrechtsgesetz besagt, dass nur "persönliche geistige Schöpfungen" als Werke im Sinne des Urheberrechts gelten und dessen Schutz genießen können.
- Das Gesetz schützt also nur das Ergebnis einer "menschlichen Schöpfung" und nicht das Ergebnis eines Algorithmus, der von einer Maschine durchgeführt wird.
- Vertiefung: Peter Salden & Jonas Leschke (Hrsg.): Didaktische und rechtliche Perspektiven auf KI-gestütztes Schreiben in der Hochschulbildung, Zentrum für Wissenschaftsdidaktik der Ruhr-Universität Bochum, März 2023, <https://doi.org/10.13154/294-9734>

Exkurs: Patentrecht und Standardisierung

- Problem: Ein Standard nutzt ein Patent
- Fragen:
 - Geht das?
 - Muss ein Patent genutzt werden, wenn es Teil eines Standards ist. Z.B. LTE?
 - Kann der Patentinhaber monopolartige Preise verlangen?
- Problem: Es gibt entgegengesetzte Zielsetzungen
 - Patentrecht ist von den individuellen Verwertungsinteressen des Patentinhabers geprägt
 - Standards sind zur kollektiven Verwendung bestimmt
- Potential für Konflikte, wann immer der technische Inhalt eines Standards in den Schutzbereich eines Patents fällt
- „Wesentliches Patent“ := Standard kann nicht verwendet werden, ohne dass zwangsläufig eine Patentverletzung eintritt

Exkurs: Patentrecht und Standardisierung*

- Damit der Patenthalter keine Monopolpreise verlangen kann, ist die Lizenzierung an so genannte FRAND-Bedingungen (Fair, Reasonable And Non Discriminatory / Fair, angemessen und nichtdiskriminierend) gebunden.
- **Fair** bedeutet, dass nur Patente lizenziert werden können, die bei einer Implementierung des Standards verletzt werden. Patente, die andere Technologien schützen, dürfen nicht mit standardrelevanten Patenten gebündelt werden (bundling).
- Bei der Bedingung einer angemessen, sprich „**Reasonable**“ Lizenz, handelt es sich oftmals um einen Prozentsatz des Umsatzes eines Produktes.



* Blind, K., Pohlmann, T. (2014): Patente in Technologiestandards: Innovation oder Blockade für die IKT-Industrie?, GRUR Zeitschrift für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, Heft 8/2014, pp. 713 - 719.

Exkurs: Patentrecht und Standardisierung*

- Nicht diskriminierend, „**Non-discriminatory**“, bezieht sich auf die Lizenzrate, wie auch auf die Lizenzbedingungen und beinhaltet die Gleichbehandlung aller Lizenznehmer.

Beispiel Patentklage: Handys von Lenovo dürfen nicht mehr verkauft werden

10.05.2024, 13:36 Uhr Lesezeit: 2 Min.

Von Daniel Herbig

Der chinesische Hersteller Lenovo darf viele seiner Geräte aktuell nicht in Deutschland verkaufen. Wegen einer Patentklage unterliegen Lenovo-Produkte, die mit WWAN-Modul ausgestattet sind, einem Verkaufsverbot. Das sind allen voran die Handys der Lenovo-Marke Motorola, aber auch Notebooks und Tablets mit Mobilfunkzugang.

Geklagt hatte das US-Unternehmen InterDigital, berichtet die Wirtschaftswoche. Demnach hat das Münchener Landgericht Anfang Mai entschieden, dass Lenovo 4G- und 5G-Mobilfunkpatente des US-Unternehmens verletzt (Aktenzeichen 7 O 12029/23). Am 8. Mai habe der Kläger durch eine Kautions in Höhe von über 4 Millionen Euro erreicht, dass das Urteil vorzeitig in Kraft tritt.

Lenovo will gegen das Urteil Berufung einlegen, bestätigte ein Sprecher der Wirtschaftswoche. Vorerst bleibt das Verkaufsverbot derweil bestehen. Retail-Händler dürfen nicht mehr mit neuer Ware beliefert werden.

Patente nicht zu FRAND-Bedingungen?

"Wir hoffen, dass Lenovo nach der gerichtlichen Feststellung seinen Kurs ändert und endlich eine faire und angemessene Lizenz nimmt", schreibt InterDigital-Justiziar Josh Schmidt in einer Mitteilung. Lenovo betont dagegen, InterDigital habe die Lizenz nicht zu "fairen, angemessenen und diskriminierungsfreien Bedingungen" ("FRAND") angeboten – eine Verpflichtung für die Vergabe von Standard-Patenten. Lenovo wirft InterDigital also vor, sich durch vermeintlich unfaire Konditionen nicht an die Regeln zu halten.

<https://www.heise.de/news/Patentklage-Motorola-Handys-duerfen-in-Deutschland-nicht-mehr-verkauft-werden-9714254.html>

Studentenfrage 6

Betreff: Email zum Thema Patente aus IT-Entrepreneurship VL

Sehr geehrter Herr Prof. Dr. rer. pol. Philipp,

wie in der Vorlesung IT-Entrepreneurship angesprochen, schicke ich Ihnen diese Email bezüglich der Firma, die behauptet, die Idee des Google Play Stores als Patent zu besitzen und Entwickler verklagt, die Apps über den Play Store vermarkten.

Hier ist eine deutsche Seite, die darüber berichtet: <http://www.areamobile.de/news/38630-android-patent-troll-verklagt-app-entwickler-fuer-nutzung-des-google-play-store>

Hier eine Google-Suche mit weiteren Berichten:

<https://www.google.de/search?q=uniloc+play+store&oq=uniloc+play+store&aqs=chrome..69i57.5278j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8>

Hier ist die Dokumentation eines Herrn, dessen Firma ebenfalls verklagt wurde:

https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_2245898605&feature=iv&src_vid=eatfgXTMFf0&v=sG9UMMq2dz4

Wie mehrfach beschrieben wird, ist das Vorgehen meist dasselbe: Statt Google selbst zu verklagen, verklagt die Firma Entwickler, die Apps in den Play Store stellen. Da diese sich oftmals die Gerichtskosten in Millionenhöhe nicht leisten können, einigt man sich auf einen Vergleich von mehreren zehntausend Euro. Meine Fragen wären nun vor allem:

Wenn ich nun als Europäer/Deutscher eine App in den Play Store hoch lade, könnte ich auch verklagt werden? (Es hieß ja in der Vorlesung von einem Kommilitonen, dass mich Google nach amerikanischem Recht behandelt, wenn ich Apps in den Play Store hoch lade)

Wären die Gerichtskosten auch so enorm hoch?

Viele Grüße.

Anfrage dazu

Betreff: Patentrechtsklagen der amerikanischen Firma Uniloc gegen App-Entwickler

Sehr geehrter Herr Dr. Anselm Brandi-Dohrn,

ich habe an Ihrer HPI-Vorlesung „IT-Recht für Softwareentwickler“ teilgenommen. Ich selbst bin Professor im Fachbereich Informatik an der Hochschule Karlsruhe.

Im Rahmen meiner Master-Vorlesung „IT-Entrepreneurship“ wurde ich von einem Studenten angesprochen wegen den Patentrechtsklagen der amerikanischen Firma Uniloc gegen App-Entwickler, die über den Playstore ihre Software verkaufen (Originalmail siehe unten).

Viele unserer Studenten sind in dieser Richtung aktiv und es scheint große Verunsicherung unter unseren studentischen Softwareentwicklern zu geben.

Meine Frage ist nun: Muss ein deutscher Student grundsätzlich auch mit einer solchen Klage rechnen?

Es wäre sehr schön, wenn Sie mit Ihrer Expertise eine orientierende Aussage treffen könnten.

Gerne stehe ich auch telefonisch unter xxxxxxxx zur Verfügung.

Vielen Dank für Ihre Mühe!

Mit freundlichen Grüßen

M. Philipp

Antwort am Folgetag!

Betreff: Re: Patentrechtsklagen der amerikanischen Firma Uniloc gegen App-Entwickler

Sehr geehrter Herr Dr. Philipp,

besten Dank für Ihre Anfrage - das Thema "Patent Trolle" ist in der Tat ein beunruhigendes, weil es zeigt, dass man - wie so häufig - jede an sich gute Regelung auch missbrauchen kann, mit erheblichen volkswirtschaftlichen Folgen (insbesondere durch verringerte Innovationsneigung, wie die Sorgen Ihrer Studenten zeigen).

Das Problem der Patent-Trolle wäre leider kein so großes, wenn es eine einfache Antwort - und damit eine einfache Verteidigungsmöglichkeit - gäbe.

(a) Grundsätzlich kann jeder aus einem ihm erteilten Patent gegen vermeintliche Verletzer eine Patentverletzungsklage anstrengen. Der Gesetzgeber geht davon aus, dass die Kosten eines solchen Verfahrens auch den Kläger vor unsinnigen Klagen zurückschrecken lassen. Da es - anders als zB in Deutschland - im US-Prozessrecht aber keine Regel gibt, wonach der Verlierer auch die Prozesskosten des Gewinners (dh dessen Anwaltskosten) tragen muss, ist die "Hemmschwelle" (dh das finanzielle Risiko) für eine Klage in den USA (trotz der ggü Deutschland viel höheren Prozesskosten) deutlich niedriger als in Deutschland - und der Angegriffene muss mit einkalkulieren, dass er auch bei einer klar unberechtigten Klage seine Anwaltskosten selbst tragen muss.

(b) Patentprozesse werden vor allem deshalb so teuer, weil die häufig einzige sinnvolle Verteidigung ein Angriff auf das Patent ist (sog. "Nichtigkeitsklage") - denn häufig sind die Patente zu Unrecht erteilt worden, weil sie entweder nicht neu oder nicht erfinderisch waren, der Patentprüfer das aber nicht erkannt hat. Derartige "Gegenklagen" des App-Entwicklers verteuern das Verfahren zusätzlich.

IT-Recht für Softwareentwickler

3. Software schützen

(c) Für Ihre Studenten ist aber nur wichtig, wie groß das Risiko ist, in den USA vor Gericht gezerzt zu werden - nach bisheriger Erfahrung gibt es nämlich nur sehr wenige Fälle, in denen Patent-Trolle auch vor deutschen Gerichten geklagt hätten (wohl wegen des Prozesskostenrisikos). Hierzu folgende Anmerkungen:

- der Grundsatz lautet, dass ein Beklagter an seinem Wohnort (dh hier in Deutschland) zu verklagen ist.
- die meisten Rechtsordnungen (auch die US-amerikanische) kennen aber Ausnahmen von diesem Grundsatz. Einer der wichtigsten ist, dass bei "unerlaubten Handlungen" (zB bei Verletzung eines Patentes) auch am Ort der unerlaubten Handlung geklagt werden kann. Sollte also die App eines Studenten tatsächlich ein fremdes US-Patent verletzen, könnte der Student in den USA verklagt werden. Ob die Verletzung wirklich in den USA erfolgt, hängt nicht von den Geschäftsbedingungen des Google Playstore ab, sondern davon, was das Patent genau verbietet und ob diese verbotenen Handlungen in den USA vorgenommen werden oder in den USA der mit diesen Handlungen bezweckte Erfolg eintritt. Ob das der Fall ist, kann man nur nach Prüfung des jeweiligen Patents beurteilen.
- Ein Aspekt dürfte allerdings den "normalen" (dh nur durchschnittlich erfolgreichen) App-Entwickler in Deutschland faktisch einen gewissen Schutz gewähren: Wird er in den USA verklagt, lässt sich aus Kostengründen nicht auf die Klage ein, wird daraufhin in den USA verurteilt, so müsste die Fa. Uniloc ein solches Urteil ja anschließend gegen den App-Entwickler vollstrecken, um den vom Gericht evtl. festgesetzten Schadensersatzbetrag tatsächlich zu erhalten. Wenn der App-Entwickler kein Vermögen in den USA hat, müsste also das Urteil in Deutschland vollstreckt werden, was weiteres Geld kostet und Uniloc evtl. davon abhalten könnte, eine solche Klage überhaupt zu beginnen.

IT-Recht für Softwareentwickler

3. Software schützen

Fazit und Vorschlag: Leider muss jeder Einzelfall geprüft werden, um festzustellen, ob es einen Anspruch gegen den App-Entwickler wirklich gibt - unsere Erfahrung bei der Vertretung deutscher Unternehmen in solchen Fällen zeigt, dass man sich die Trolle schon vom Leib halten kann, ohne enorme Prozesskosten zu produzieren.

Wenn das Thema für die App-Entwickler virulent bleibt, sollten sie einem Interessenverband beitreten (zB "Developpers Alliance"), der dann Druck auf Google und die anderen Betreiber von App-Stores ausüben kann, dass Google von sich aus Nichtigkeitsklagen gegen die von Patent-Trollen ins Feld geführten Patente führt - widrigenfalls die Developer keine Apps mehr für den Google-Playstore produzieren werden.

Ich hoffe, das hilft ein wenig weiter.

Mit freundlichen Grüßen,

Dr. Anselm Brandi-Dohrn, maître en droit
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz
Certified Licensing Professional (CLP)

von BOETTICHER Rechtsanwälte
Partnerschaftsgesellschaft mbB

Oranienstraße 164, 10969 Berlin
Tel.: +49-30-61 68 94 03
Fax: +49-30-61 68 94 56

Studentenfrage aus der Corona-Zeit:

Wie wird z.Zt. (nach 1.7.2020) korrekt MwSt (16/19%) in Rechnung gestellt.

Maßgeblich: Zeitpunkt der Leistungserbringung.

Fall 1: Leistungserbringung in 6/20, Rechnungstellung in 7/20 => 19%

Fall 2: Leistungserbringung in 8/20, Rechnungstellung in 9/20 => 16%

Fall 3: Leistungserbringung in 12/20, Rechnungstellung in 1/21 => 16%

Fall 4: Leistungserbringung in 1/21, Rechnungstellung in 2/21 => 19%

Fall 5: Gemischte Leistungserbringen in 6+7/20 Rechnungstellung in 8/20
=> 6/20-Leistung mit 19% und 7/20-Leistung mit 16%, d.h. 2 verschiedene MwSt-Sätze
in der Augustrechnung.

Evtl. wieder relevant, da

- m.E. MwSt-Erhöhung in 2027 kommt
- evtl. wieder verringerte MwSt-Sätze als „Bürgerentlastung“ kommen